Studentenwerk Musterstadt
Geschäftsbereich Wohnen · Musterstraße 18 · 01099 Musterstadt

MIETVERTRAG

Das Studentenwerk Musterstadt, Anstalt des öffentlichen Rechts, vertreten durch den Geschäftsführer (nachfolgend „Vermieter“) und

Herr Mustermann, Max (nachfolgend „Mieter“),

geb. am: 01.01.2000 Debitorennummer: 0000000

Hochschule/Uni: Technische Universität Musterstadt Studiengang: Informatik

Heimatanschrift: Beispielstraße 1, 10115 Berlin

schließen folgenden Mietvertrag:

§ 1 Mietgegenstand, Mietzeit

(1) Der Vermieter vermietet dem Mieter ab: 16.09.2026 folgende Mietsache, befristet bis zum: 30.09.2028, im Studentenwohnheim: Musterweg 12, Zimmer-/WE-Nr.: A101 (VO-Nr.: 000-0A-01-01-1), Zimmer-/Platztyp: Ein-Bett-Zimmer in 4er WG/vollmöbliert. Zur anteiligen Nutzung stehen außerdem Küche, Sanitärräume und Flure zur Verfügung.

(2) Die Fläche des Zimmers / der WE beträgt ca. 11,01 m².

§ 2 Nutzungszweck

Die Mietsache wird für Wohnzwecke im Zusammenhang mit dem Studium vermietet. Eine gewerbliche oder gewerbeähnliche Nutzung der Mietsache oder der gemeinschaftlich genutzten Räume durch den Mieter ist nicht zulässig.

§ 3 Kaution

Die vor dem Einzug zu zahlende Kaution beträgt 300,00 EUR. (§§ 4 u. 11 Abs. 5 der Allgemeinen Mietbedingungen, nachfolgend AMB).

§ 4 Miete, Zahlung

(1) In der Gesamtpauschalmiete sind enthalten: wohnwertorientierter Mietanteil 178,47 EUR; pauschale Umlage, inkl. Strom (siehe § 3 AMB) 78,91 EUR. Die monatlich zu zahlende Gesamtpauschalmiete beträgt 257,38 EUR.

(2) Eine Mietanpassung ist nach § 3 AMB möglich.

(3) Die Mietzahlung erfolgt monatlich im Voraus bis zum 7. des laufenden Monats aufgrund eines dem Vermieter zu erteilenden, für die Dauer des Mietverhältnisses unwiderruflichen SEPA-Lastschriftmandats.

§ 5 Zusatzvereinbarung

Zu diesem Mietvertrag existiert keine Zusatzvereinbarung.

§ 6 Vertragsbestandteile

Grundlage und Bestandteile dieses Mietvertrages sind die Allgemeinen Mietbedingungen, die Hausordnung und die Benutzungsordnung für die Wohnheime in der jeweils gültigen Fassung.

§ 7 Schriftform, salvatorische Klausel

Änderungen und Ergänzungen dieses Mietvertrages bedürfen der Schrift- bzw. Textform. Mündliche Nebenabreden sind unwirksam. Sollten einzelne Bestimmungen

des Mietvertrages bzw. der AMB ungültig sein, behalten die anderen ihre Gültigkeit. Gerichtsstand und Erfüllungsort für alle Rechtsstreitigkeiten aus dem Mietverhältnis ist Musterstadt. § 545 BGB findet keine Anwendung.

§ 10 Überlassung der Mietsache an Dritte

(1) Jede (auch teilweise) Untervermietung oder sonstige (auch unentgeltliche) Gebrauchsüberlassung der Mietsache an Dritte ist grundsätzlich untersagt.

(2) In begründeten Ausnahmefällen kann der Mieter während seiner vorübergehenden Abwesenheit nach schriftlicher Einwilligung des Vermieters die Mietsache einer wohnberechtigten dritten Person zur Untermiete überlassen. Für alle vertraglichen Verpflichtungen haften der Mieter und der Untermieter als Gesamtschuldner.

§ 11 Dauer und Beendigung des Mietverhältnisses

(1) Das Mietverhältnis ist wegen § 1 AMB stets befristet und endet mit Ablauf der vertraglich vereinbarten Zeit, durch Kündigung oder Aufhebungsvertrag.

(2) Das Mietverhältnis beginnt am Ersten eines Monats und endet am letzten Tag eines Monats um 12:00 Uhr. Übergabe und Rücknahme der Mietsache erfolgen nur an Arbeitstagen (Montag bis Freitag) während der Dienststunden des zuständigen Hausmeisters/Objektbetreuers.

(4) Trotz Befristung des Mietverhältnisses ist der Mieter berechtigt, das Mietverhältnis durch eine Erklärung in Textform spätestens am 3. Werktag eines Kalendermonats für den Ablauf des übernächsten Monats ordentlich zu kündigen, wenn eine Mietzeit von mindestens 12 Monaten dabei nicht unterschritten wird.

(5) Auf Wunsch des Mieters ist die Beendigung des Mietverhältnisses nach 11 oder weniger Monaten durch Abschluss eines Aufhebungsvertrages möglich. Inhalt des Aufhebungsvertrages ist grundsätzlich die Leistung einer Abstandszahlung durch den Mieter in Höhe von max. 300 EUR. Der Aufhebungsvertrag muss spätestens am dritten Werktag des Monats abgeschlossen werden, der dem Monat vorangeht, in dem das Mietverhältnis enden soll. Die Abstandszahlung wird bei Rückgabe der Mietsache fällig und durch Einbehalt der Kaution realisiert.

(7) Der Vermieter kann das Mietverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen: wenn der Mieter für zwei aufeinanderfolgende Monate mit der Miete ganz oder in Höhe eines nicht unerheblichen Teils des Mietzinses in Verzug ist; wenn der Mieter den Mietgegenstand trotz Abmahnung durch den Vermieter vertragswidrig nutzt; oder wenn schwerwiegende oder wiederholte Verstöße gegen den Mietvertrag, die Benutzungsordnung, die AMB oder die Hausordnung vorliegen. In Fällen einer fristlosen Kündigung haftet der Mieter für den Mietausfall bis zur Neuvermietung, höchstens jedoch zwei Monatsmieten.

(8) Dem Vermieter steht ein Sonderkündigungsrecht zu, wenn er die Bewirtschaftung eines Studentenwohnheims ganz oder teilweise aufgibt. Die Kündigungsfrist beträgt dann drei Monate.

§ 12 Pflichten nach Beendigung des Mietverhältnisses

(1) Die Mietsache ist dem Vermieter bei Beendigung des Vertragsverhältnisses vollständig von allen durch den Mieter eingebrachten Gegenständen beräumt, mit allen Schlüsseln sowie in gesäubertem und ordnungsgemäßem Zustand zu übergeben. Andernfalls trägt der Mieter die entsprechenden Kosten für Räumung, Reinigung, Ersatzbeschaffung usw.

(2) Der Zeitpunkt der Übergabe ist mit dem zuständigen Hausmeister/Objektbetreuer spätestens fünf Werktage vorher zu vereinbaren. Der Mieter ist verpflichtet, bei der Übergabe persönlich anwesend zu sein.

(3) Stellt der Vermieter bei der Abnahme fest, dass der Mieter die Mietsache unter Zurücklassung eingebrachter Gegenstände verlassen hat, kann er die Mietsache neu belegen und die Gegenstände verwahren bzw. einlagern. Sachen ohne erkennbaren Wert oder verderbliche Sachen darf er entsorgen.

§ 13 Schönheitsreparaturen, bauliche Veränderungen

(1) Der Mieter ist verpflichtet, die Mietsache stets in einem dem normalen Nutzungsgebrauch entsprechenden Zustand zu halten. Sollte die Mietsache bei seinem Auszug durch sein Verhalten nicht in einem nach Maßstäben bewohnbarem Zustand sein, kann der Vermieter erforderliche Schönheitsreparaturen auf Kosten des Mieters durchführen lassen.

(2) Dem Mieter sind bauliche Änderungen an der Mietsache untersagt. Näheres regelt die Hausordnung.

§ 14 Schlüssel

(1) Dem Mieter werden für die Mietzeit Schlüssel (siehe Inventarliste) ausgehändigt. Bei Gefahr in Verzug betritt der Vermieter oder ein Bevollmächtigter die Mietsache auch in Abwesenheit des Mieters.

(2) Falls ein Schlüssel verlorengeht oder beim Auszug nicht sämtliche Schlüssel zurückgegeben werden können, ist der Vermieter berechtigt, auf Kosten des Mieters die betreffenden Schlösser verändern oder ersetzen zu lassen.

(5) Eigenmächtige Nachfertigungen von Schlüsseln, Ein-, Um- und Ausbau sowie die Zerstörung von Schlössern sind untersagt. Hausschlüssel dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.

§ 15 Gebühren und Aufwandsentschädigungen

Es gilt die auf der Website des Vermieters veröffentlichte Tabelle zu Gebühren und Aufwandsentschädigungen.

§ 16 Datenschutz

Der Mieter ist damit einverstanden, dass alle zur Begründung und Verwaltung des Mietverhältnisses erforderlichen personenbezogenen Daten vom Vermieter verarbeitet, insbesondere gespeichert, werden.

§ 17 Information gem. § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz – VSBG

Verbraucherschlichtungsstelle lt. Verbraucherstreitbeilegungsgesetz: Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl.

Allgemeine Mietbedingungen – AMB (Auszug)

§ 4 Kaution

(1) Vor Überlassung der Mietsache hat der Mieter die im Mietvertrag festgelegte Kaution auf ein vom Vermieter benanntes Konto einzuzahlen (§ 551 Abs. 2 BGB).

(2) Aus der Kautionszahlung entsteht kein direkter Zinsanspruch für den Mieter. Zinsen werden als Erträge den Wohnheimen gutgeschrieben.

(3) Der Vermieter darf während der Dauer des Mietverhältnisses die Kaution nicht für eigene Zwecke verwenden. Er darf sie nur zur Begleichung von Forderungen gegen den Mieter heranziehen, die nach Beendigung des Mietverhältnisses noch offen sind.

(4) Nach erfolgtem Auszug des Mieters und der Übergabe der Mietsache überweist der Vermieter die Kaution oder die nicht verrechneten Teile der Kaution auf ein vom Mieter vor dessen Auszug zu benennendes Konto. Für Auslandsüberweisungen anfallende Bankgebühren trägt der Mieter. Wird kein Konto benannt, erfolgt die Überweisung auf das letzte bekannte Konto zur Mietabbuchung. Die Überweisung erfolgt unter Einhaltung einer Frist von i.d.R. 10 Wochen nach Ablauf des Mietvertrages zur Prüfung etwaiger Ansprüche. Kann der Vermieter Ansprüche geltend machen, so erfolgt die Rücküberweisung nach Vorliegen aller Kosten zur Schadensbeseitigung (Rechnungslegung durch Fremdfirmen usw.).

§ 5 Haftung

(1) Der Vermieter haftet für Schäden des Mieters nur, wenn er sie rechtlich zu vertreten hat.

(2) Der Vermieter haftet für Schäden an den vom Vermieter verwalteten Sachen, die durch Verletzung der dem Mieter obliegenden Sorgfaltspflicht schuldhaft verursacht werden. Die Beweislast dafür, dass ein Verschulden nicht vorliegt, trifft den Mieter.

(3) Für abhanden gekommene oder beschädigte Inventarteile muss der Mieter dem Vermieter Schadensersatz in Höhe des Zeitwertes oder der tatsächlichen Reparaturkosten leisten.

§ 8 Pflichten des Mieters

(1) Der Mieter hat die Mietsache pfleglich zu behandeln, jeden Schaden von ihr abzuwenden, soweit er dazu in der Lage und es für ihn zumutbar ist.

(2) Der Mieter hat Mängel und Schäden unverzüglich dem Hausmeister/Objektbetreuer mitzuteilen. Wird ein Schaden nicht oder nicht rechtzeitig gemeldet, haftet der Mieter für die Folgeschäden, auch wenn ihn für den ursprünglichen Schaden kein Verschulden trifft.

(3) Der Mieter hat zum Zweck notwendiger Instandhaltungsarbeiten und baulicher Veränderungen den Zugang zu den Mieträumen während der üblichen Arbeitszeit zu dulden. Dies entfällt bei Gefahr in Verzug.

Musterstadt, den 01.09.2026

Vermieter: Studentenwerk Musterstadt, GB Wohnen — i.A. A. Beispiel

Mieter: M. Mustermann

Verifikation: https://www.studentenwerk-musterstadt.de/wohnen/mieterportal/verifizieren.html — Verifikationscode: 0000000XX000000